INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS E INFRAESTRUTURA CLO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAAS E INFRAESTRUTURA CLOUD

PARTES CONTRATANTES:
- TECHNOVA SOLUÇÕES DIGITAIS S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o nº 12.345.678/0001-90, doravante denominada simplesmente CONTRATADA; e
- GLOBAL RETAIL CORP BRASIL LTDA., sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ sob o nº 98.765.432/0001-10, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

CLÁUSULA 1 - OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto o licenciamento de uso não exclusivo da plataforma SaaS "LogisticsIQ Enterprise", para gestão e orquestração de entregas logísticas, incluindo hospedagem em nuvem e suporte técnico.

CLÁUSULA 2 - VALOR E PAGAMENTO

2.1. Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor anual de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dividido em 12 parcelas mensais de R$ 15.000,00.

2.2. A vigência contratual é de 36 (trinta e seis) meses a contar de 01/10/2026, com renovação tácita e automática por períodos iguais sucessivos.

CLÁUSULA 4 - NÍVEIS DE SERVIÇO (SLA)

4.1. A CONTRATADA envidará esforços comerciais razoáveis para disponibilizar a plataforma com um uptime mensal de 98,0% (noventa e oito por cento), excetuando-se paradas programadas de manutenção.

4.2. Em razão do preço competitivo acordado, a CONTRATADA não concederá créditos de serviço (Service Credits), abatimentos ou compensações em virtude de eventuais indisponibilidades da plataforma.

CLÁUSULA 7 - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

7.1. A CONTRATADA terá autorização para processar dados de colaboradores e clientes finais da CONTRATANTE.

7.2. A CONTRATADA poderá transferir, armazenar e subcontratar o processamento desses dados em servidores localizados fora do Brasil, a seu exclusivo critério, sem necessidade de aviso prévio ou consentimento específico da CONTRATANTE.

7.3. Em caso de incidente de segurança ou suspeita de vazamento de dados pessoais, a CONTRATADA notificará a CONTRATANTE quando julgar oportuno e viável, isentando-se de qualquer responsabilidade solidária por autuações da ANPD.

CLÁUSULA 9 - PENALIDADES E RESCISÃO

9.1. Em caso de rescisão antecipada motivada por decisão imotivada da CONTRATANTE antes do término dos 36 meses, será devida multa compensatória de 50% (cinquenta por cento) do valor total das mensalidades restantes até o final do prazo contratual.

9.2. Não haverá direito de rescisão motivada da CONTRATANTE com base em interrupção de serviço, exceto se comprovada culpa dolosa exclusiva da CONTRATADA.

CLÁUSULA 10 - PROPRIEDADE INTELECTUAL E DADOS

10.1. Todos os dados transacionais e logs operacionais inseridos na plataforma permanecem sob titularidade exclusiva da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 11 - RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO (RISCO CRÍTICO)

11.1. A CONTRATANTE defenderá, indenizará e isentará a CONTRATADA, suas afiliadas e diretores de quaisquer perdas, danos diretos e indiretos, lucros cessantes, contingências fiscais ou passivos decorrentes do uso da plataforma, sem limitação de valor patrimonial.

11.2. A CONTRATADA não terá qualquer teto de indenização a exigir da CONTRATANTE em litígios judiciais decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA 14 - FORO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1. O presente instrumento será regido e interpretado segundo as Leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América.

14.2. Quaisquer controvérsias oriundas deste contrato serão dirimidas por meio de arbitragem administrada pela American Arbitration Association (AAA) em Nova York/NY, devendo a CONTRATANTE arcar antecipadamente com todos os custos administrativos e honorários arbitrais.